

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 6개 관리소]

2024. 8.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠1	영구	***	2020. 5.	GGG
㉡㉡㉡㉡2	영구	***	2020. 5.	HHH
㉢㉢㉢㉢	영구	***	2019. 4.	KKK
㉣㉣㉣㉣13	영구	***	2020. 5.	NNN
㉤㉤㉤㉤16	국민	***	2020. 5.	LLL
㉥㉥㉥㉥17	국민	***	2020. 5.	JJJ

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 6. 17. ~ 6. 21.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 6개(영구4, 국민2)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나,

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡2, ㉢㉢㉢㉢16, ㉣㉣㉣㉣17관리소는 거주자 실태조사 업무가 일부 미흡하여 시정조치 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 8. 6.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
14							4	4					10

3) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠1	거주자 실태조사 업무	시정	1
	입주자격(주택) 검증 업무	통보	5
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	임차인대표회의 구성 노력 업무	통보	12
	비상발전기 관리업무 등	현지지도	14
㉡㉡㉡㉡2	거주자 실태조사 업무	시정,통보	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	7
	관리규약 관련업무 등	현지지도	15
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	임차인대표회의 구성 노력 업무	통보	13
	권리의무승계 업무 등	현지지도	16
㉣㉣㉣㉣13	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	비상발전기 관리업무 등	현지지도	17
㉤㉤㉤㉤16	거주자 실태조사 업무	시정	3
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	10
	권리의무승계 업무 등	현지지도	18
㉥㉥㉥㉥17	거주자 실태조사 업무	시정	4
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	11
	임대조건 적용 업무 등	현지지도	19

※ 이행관리 전담자 : 과장

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2, 3, 4	[시 정] 사항
----------	------------	------------

제 목 : 거주자 실태조사 업무

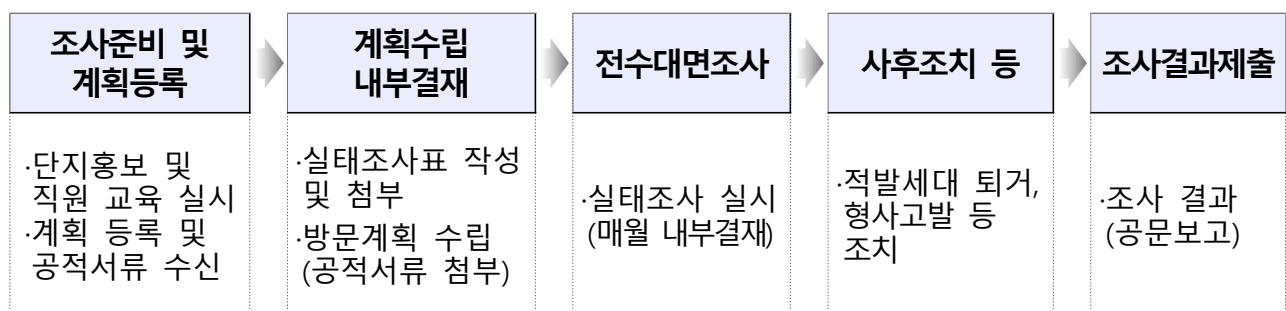
소 속 : ㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡2, ㉢㉢㉢㉢16, ㉣㉣㉣㉣17

내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 제1항에 따라
①임차인의 실제 거주여부, ②임차인이 아닌 사람의 거주 상황, ③임차권의 양도·
전대여부, ④임대주택이 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

그리고 주거복지실-1983(2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사
계획 수립·시행 안내」에 따라 조사 전 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류
(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인한 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야
하고, 사망 세대가 확인될 경우에는 잔여 거주세대의 임대보증금 및 임차권의
법적 상속 절차 진행 등 후속조치를 하여야 한다.

[그림 1] 실태조사 절차(2023년)



또한, 실태조사 관리대장상 관리소장과 관리과장의 결재란을 삽입하고, 매월
내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 하며 신규입주 세대는 입주지정
기간 종료 후 3개월 이내(명의변경 세대는 계약 체결일로부터 3개월 이내) 1회
이상, 이후 연1회이상 실태조사를 실시하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡16, ㉢㉢㉢㉢17관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 WISE 시스템 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인하지 않고 실태조사표에 해외 출·입국 및 교정시설 입·퇴소 기간에 조사응대자를 본인으로 자필 서명하였다.

㉣㉣㉣㉣2관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 WISE 시스템 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인하지 않고 실태조사표에 해외 출·입국 기간에 조사응대자를 본인으로 자필 서명하였고, 실태조사 실물 대장상 일부(5*9동) 조사사항에 대한 방문일시 이력을 기재하지 않았다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡16, ㉢㉢㉢㉢17관리소는 2023년 실태조사표(부재)의 조사응대자를 부재 세대로 관리하고 차후 주거복지실-1983 (2023. 6. 30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주 방지에 노력하기 바랍니다. 【시정】

㉣㉣㉣㉣2관리소는 2023년 실태조사표(부재)의 조사응대자를 부재 세대로 관리하고, 5*9동은 방문일시 이력을 기록하여 차후 주거복지실-1983 (2023. 6. 30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주 방지에 노력하기 바랍니다. 【시정, 통보】

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도세, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력 전산정보를 기준으로 조회된다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정)」로 시달한 바 있다.

그리고 주거복지실-1373(2021.05.12.) 「공공임대주택 임대차계약 해지예외 기준」 개정 시행 안내 따르면 「노인장기요양보호법」에 따른 장기요양인정을 받은 경우, 요양·간병 등의 사유로 유주택인 세대구성원이 합가한 경우 부적격자로 통보받은 날로부터 6개월 내 해당 주택을 처분하거나 해당 세대원이 전출한 경우(외에 단서조항 포함) 소명이 가능하다.

㉠㉠㉠㉠관리소는 2021. 04. 12.일 자격검색 요청건 중 10*9동 9*5호(계약자 김*숙)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 「공공임대주택 임대차계약 해지예외기준」은 유주택인 세대 구성원이 합가한 경우에 해당되나, 해당세대는 세대원(계약자의 母 정*득)이 전입(2020.6.9.)하여 주택을 취득(2021.1.25.)한 뒤 자격검색(2021.4.12.)이후 유주택자로 판명되어 예외 기준이 적용되지 않으나,

소명자료로 인정되지 않는 계약자의 장애인증명서를 징구하여 「노인장기요양 보호법」에 따른 장기요양인정서를 받은 사유로 세대원 전출(2021.5.10.)된 주민 등록등본을 징구하고 무주택 소명처리 하였다.

조치할 사항

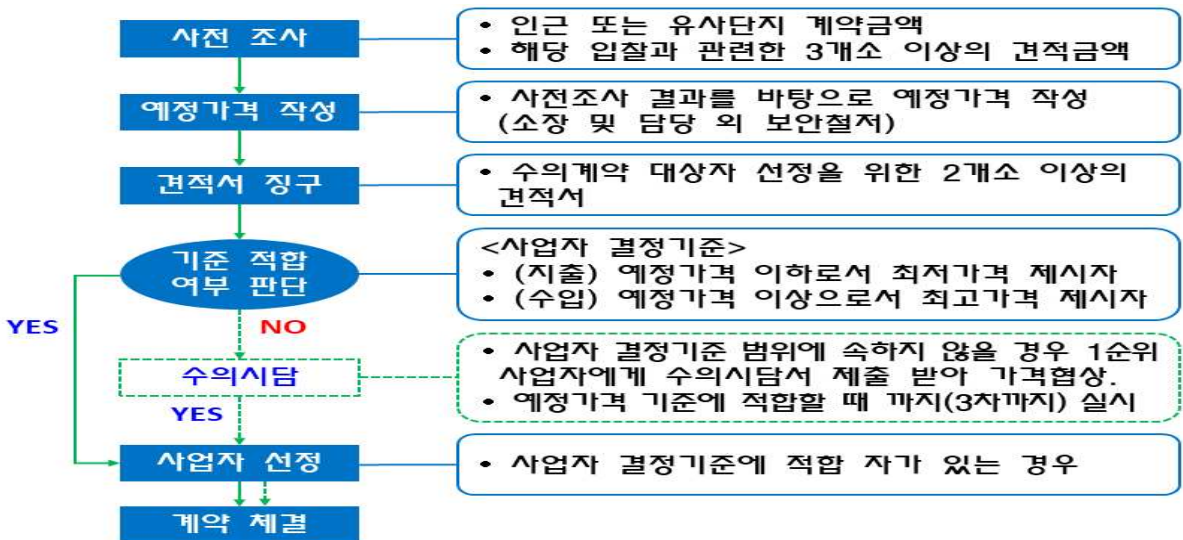
㉠㉠㉠㉠1관리소는 주거복지실-1363(2020.05.15.)호「무주택 자격심사 업무 철저 안내」등 법령과 지침에 따라 주택소유전산검색 소명처리 시 주택을 취득한 사유 등을 고려하여 종합적으로 판단하는 등 무주택 소명처리 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡2, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣13, ㉤㉤㉤㉤16, ㉥㉥㉥㉥17
 내 용 :

국토교통부고시「주택관리업자 및 사업자 선정지침」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약절차를 진행하여야 하고, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무 기준을 시달하였다.

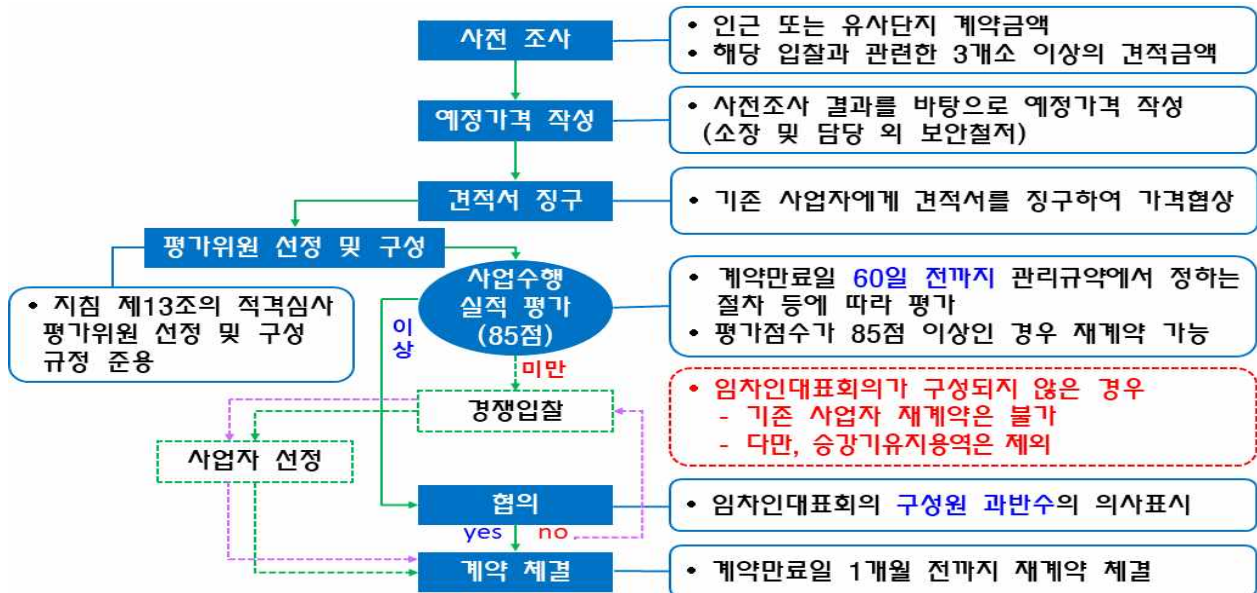
또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존 사업자 재계약 절차 흐름도



아울러 수의계약 체결 시 청구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 청구할 서류

수의계약체결 시 청구할 서류
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 청구 ○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 청구 ○ 수의계약 대상자로부터 청구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부

국토교통부 고시 제2021-1505호(2021.12.30.), 제2023-293호(2023.06.13.), 제2023-341호(2023.06.22.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정결과 공개를 용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apt에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개¹⁾하여야 한다.

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하며, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권보호서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 계약 체결 시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출받아야 한다.

또한 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 한다.

아울러 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제26조 [참가자격의 제한] 제1항 제6호 및 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 [「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내]에 따르면 주택관리업자 선정과 관련하여 ‘입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 한다’라고 규정하고 있다. 이에 사업자 용역 입찰 계약시 (수의계약포함) ‘범위반사실 확인서’를 제출 받아야 한다.

1) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서”상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약 체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**).
이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 전기안전관리대행 용역(2023년), 재활용품수거 용역(2020년, 2021년), 열교환기 용역(2020년, 2022년), 수목소독 용역(2021년, 2022년), 제초작업 용역(2022년), 알뜰시장 용역(2020년, 2021년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 수의 상담 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나 열교환기 세척용역(2020년, 2022년), 수목소독 용역(2020년), 제초작업 용역(2022년) 계약 시에는 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

그리고 전기안전관리 대행 용역(2023년), 열교환기 세척 용역(2022년), 수목소독 용역(2022년), 제초작업 용역(2022년) 사업자 선정 시 ‘예정가격조서’ 첨부문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나 문서를 암호화하지 않았다.

또한 2023년 전기안전관리 대행 용역(2023년) 계약 시 인권경영 및 ESG경영 활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호 서약서’를 징구 하여야 하나 제출받지 않았다.

2. 승강기 유지관리 용역(2021년) 기존사업자와 재계약 시 견적서 징구 후 수의 상담 선정 여부를 판단하여야 하나 견적서를 징구하지 않았고, 사업자선정결과 공개를 수행실적평가일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 공개를 하지 않았으며, 행정처분확인서 또한 제출받지 않았다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 열교환기 세척용역(2019년, 2021년), 전기안전관리 대행용역(2019년), 재활용품 수거 용역(2021년, 2022년, 2023년), 폐의류 수거 용역(2021년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과를 공개하지 않았다. 그리고 2020년 재활용품 수거 용역 및 폐의류

수거용역 계약 사업자 선정결과를 k-apt에 공개를 하지 않았고 사업자 선정결과를 수의시담선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였다.

그리고 열교환기 세척 용역(2019년, 2023년), 전기안전관리 대행 용역(2019년), 재활용품 수거 용역(2020년,2023년) 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 열교환기 세척 용역(2021년, 2023년), 전기안전관리 대행 용역(2019년), 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2020년) 사업자 선정 시 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격 조서를 작성하지 않았다.

또한 폐의류 수거 용역(2020년) 계약금액은 폐의류 수거 계약서 제3조 [계약금액 등] 제2항에 의거 계약금은 계약 체결 시 완납을 받아야 하나 약 9개월이 지난 2021. 1. 26.에 완납을 받았다.

아울러 재활용품 및 폐의류 용역(2023년) 계약, 승강기 유지관리 용역(2022년) 기존사업자와 재계약 시 ‘예정가격조서’ 첨부문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나 문서를 암호화하지 않았다.

그리고 재활용품 수거 용역(2023년)계약 시 「공직자의 이해충돌 방지」를 위하여 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구 받아야 하나 제출 받지 않았으며, 열교환기세척 용역(2023년) 계약 시에는 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호 서약서’를 징구받아야 하나 제출받지 않았다.

2. 기존사업자와 승강기 유지관리 용역(2020년) 재계약 시 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 승강기 유지관리 재계약(2020년, 2022년) 시 수의시담 선정을 위한 견적서를 징구받지 않는 등 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았다.

그리고 사업자 선정결과 공개를 수의시담선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 공개를 하지 않았고, 주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나 2020년, 2022년 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

3. 폐의류 수거 용역(2023년) 및 전기안전관리대행 용역(2023년) 사업자 선정을 위한 경쟁입찰 시 사업자 선정 결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠2관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 열교환기 세척용역(2020년) 및 전기안전관리 대행 용역(2021년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 수의시담 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였고, 전기안전관리 대행 용역(2020년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 k-apt와 홈페이지에 공개를 하여야 하나 홈페이지는 공개를 하지 않았다.

그리고 전기안전관리대행 용역(2020년) 사업자 선정 시에는 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기위해 미리 작성·비치 하여야 하는 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 수의시담 선정에 필요한 견적서를 제출받지 않고 수의시담선정조서를 작성하지 않아 사업자 선정결과 공개의 적정성 여부는 판단할 수 없었다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나 열교환기 세척 용역(2020년), 전기안전관리대행 용역(2020년, 2021년) 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

열교환기 세척 용역(2020~2023년), 전기안전관리대행 용역(2020~2021년) 계약 및 승강기 유지관리 용역(2021년) 기존사업자와 재계약 시 ‘예정가격조서’ 첨부문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나 문서를 암호화하지 않았다.

그리고 전기안전관리 대행 용역(2023년), 재활용품 수거 용역(2023년) 및 폐의류 수거 용역(2023년), 알뜰장터 용역(2023년)계약 시에는 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호 서약서’를 징구받아야 하나 제출받지 않았다.

2. 승강기 유지관리 용역(2022년) 기존사업자와 재계약 시 사업자 선정결과 공개를 수행실적 평가일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였고, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하며, 이때 행정처분확인서는 수행실적평가일 기준으로 제출을 받아야 하나 제출받지 않았다.

3. 알뜰시장(2020년) 사업자 선정을 위한 경쟁입찰(최고가 낙찰제)시 사업자 선정결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 홈페이지에 지연공개 하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔13관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 재활용품 수거 용역(2021년, 2022년, 2023년, 2024년) 및 폐의류 수거 용역(2021년, 2023년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 수의시담 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였고,

「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 폐의류 수거용역(2022년) 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

그리고 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있는 바, 재활용품 수거 용역(2024년)계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘법위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

그리고 재활용품 수거용역(2020년, 2022년, 2023년, 2024년), 폐의류 수거 용역(2020년, 2022년, 2023년), 전기안전관리대행 용역(2021년) 사업자 선정 시 ‘예정 가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 하나 문서를 암호화 하지 않았다.

2. 승강기 유지관리용역(2020년, 2022년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 사전 조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 견적서를 제출받아 수의 시담을 하여야 하나 제출받지 않아 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았다.

그리고 승강기 유지관리 용역(2020년) 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 승강기 유지관리 용역(2022년), 전기안전관리대행 용역(2021년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 수행실적평가일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였고,

「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지관리 용역(2020년, 2022년) 기존사업자와 재계약 시 행정처분확인서를 제출 받지 않았다.

3. 전기안전관리대행 용역(2022년, 2023년) 경쟁 입찰 시 사업자 선정 결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠16관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 승강기유지관리용역(2022년, 2024년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준이 되는 예정가격을 작성하여야 하나 작성하지 않았고, 수의시담 선정을 위한 견적서를 징구하지 않아 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았다.

그리고 승강기유지관리용역(2024년) 기존사업자와 재계약 진행시 사업수행실적평가위원회는 관리소장과 임차인 4인 이상으로 총 5인 이상이 각각의 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가결과가 유효하나, 평가표 한 장에 5인이 평가한 것으로 날인을 하였고, 또한 2022년과 2024년 사업자 선정 시 사업수행실적 평가를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 회의록을 작성하지 않았다.

또한, 승강기유지관리용역(2022년, 2024년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과를 사업수행실적평가일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다. 아울러 2022년에는 국세 및 지방세완납증명서를 징구하지 않았다.

아울러 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있는 바, 승강기유지관리용역(2024년) 기존사업자와 재계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘범위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

2. 재활용품 및 폐의류 수거 용역 (2020년, 2022년) 사업자 선정을 위해 일반 경쟁 입찰(적격심사제) 방법으로 사업자를 선정한 경우 선정결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠17관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 수목소독 용역(2021년), 알뜰시장 용역(2020년)계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

그리고 승강기 광고 용역(2020년, 2022년, 2024년)과 알뜰시장 용역(2020년) 사업자선정 절차를 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 수의시담 선정을 위한 견적서를 징구하지 않아 수의 계약 절차를 준수하지 않았다.

또한 수목소독 용역(2021년, 2022년, 2023년), 승강기 광고 용역(2022년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 수의시담 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였으며, 승강기광고 용역(2020년), 알뜰시장 용역(2020년) 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 승강기 광고 용역(2024년) 사업자 선정 시 예정가격조서 작성과 수의시담 선정절차를 진행하지 않아 사업자 선정결과 공개 적정여부를 판단 할 수 없었다.

아울러 수목소독 용역(2021년, 2022년, 2024년) 사업자 선정 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하여야 하나 문서를 암호화하지 않았고,

수목소독 용역(2023년) 계약 시 「공직자의 이해충돌 방지」를 위하여 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구 받아야 하나 제출 받지 않았으며, 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권 보호를 위하여 징구 받아야 할 ‘인권보호 서약서’ 또한 제출받지 않았다.

2. 승강기 유지관리용역(2020년, 2022년) 기존사업자와 재계약을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 수의시담 선정을 위한 견적서 또한 징구하지 않아 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았고, 2024년 사업자 선정 시에는 수의시담에 필요한 견적서는 징구 받았으나 수의시담 선정 절차를 진행하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 2022년 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

3. 주거복지실-1463(2022.5.17.)호 「LH 표준관리 규약 개정·시행 통보」에 따르면 기존 공사·용역업체와 재계약시, 계약서 공개를 의무화하여 업체선정 절차의 투명성을 제고하고 입주민의 알권리를 보장하는 조항을 신설함에 따라 관리규약 제49조의 2 (기존사업자 재계약) 제4항 조항을 따라야 한다.

제49조의2【기존사업자 재계약】 ④ 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 한다.

*㉠㉠㉠㉠17관리규약 조항 재구성

승강기 유지관리 용역(2024년) 계약 후 계약서를 홈페이지 및 게시판에 공개를 하지 않았다.

4. 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있는 바, 승강기 광고 용역 계약 및 승강기유지관리용역(2024년) 기존사업자와 재계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘법위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

5. 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2021년) 경쟁입찰(최고가격제)시 사업자 선정결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠1, ㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠2, ㉠㉠㉠㉠13, ㉠㉠㉠㉠16, ㉠㉠㉠㉠17관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료²⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

2) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

제 목 : 임차인대표회의 구성 노력 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

주거복지실-3537(2020.12.18.)호 「임차인대표회의 구성에 관한 통지 의무안내」, 주거복지실-3569(2020.12.21.)호 「고객소통을 통한 임차인 관리참여 강화 시행」에 따르면 선거관리위원회 구성에 대한 홍보·안내는 분기 1회 이상, 임차인대표회의를 구성해야 한다는 사실은 반기1회* 이상 관리주체는 임차인에게 통지 하여야 한다.

* 실무상 매년 6월중, 그리고 12월 중 붙임 안내문 참고하여 각 1회 통지

㉠㉠㉠㉠1관리소는 감사기간(2020.5.22.~2024.4.30.)동안 2020년과 2023년에 임차인대표회의 구성에 대한 홍보 및 안내를 하지 않았다.

㉡㉡㉡㉡관리소는 감사기간(2019.4.1.~2024.4.30.) 동안 선거관리위원회 구성에 대한 홍보 및 안내는 분기 1회 실시하였으나 임차인대표회의 구성에 대한 홍보 및 안내는 실시하지 않았다.

조치할 사항

향후에는 선거관리위원회 및 임차인대표회의 구성 통지의무를 규정에 맞게 시행하기 바랍니다. 【통보】